

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1084/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม

นายกong ชัย หรือ แก้ว แซะ นาม

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 339

จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายด้วยการดิ่ง ตัวผู้เสียหายให้ลงมาจากรถโดยสารประจำทาง แม้จำเลยจะบังคับเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายในขณะที่ผู้เสียหายลงมาจากรถ และจำเลยยืนอยู่นอกรถก็ตาม แต่การชิง ทรัพย์สินนั้นได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายในขณะที่ผู้เสียหายยังอยู่บนรถ ซึ่งเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันไม่ขาดตอนกรณีย่อมถือได้ว่าจำเลยกระทำผิดฐานชิง ทรัพย์สินในเวทยานสาธารณะ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์สินในเวทยานสาธารณะ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคแรก ให้จำคุก 6 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปีให้จำเลยคืนเงิน 40 บาท แก่ผู้เสียหาย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ในยานสาธารณะ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง หรือไม่ในการวินิจฉัยปัญหาข้อ กฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้ว จากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า จำเลยมิได้อยู่บนรถโดยสารประจำทางแต่ได้ ใช้กำลังประทุษร้ายดิงตัวผู้เสียหายให้ลงมาจากรถ แล้วจำเลยบังคับล้วงกระเป๋า กางเกงเอาเงินไปและขู่เชิญบังคับให้ผู้เสียหายขึ้นไปเก็บเงินจากผู้โดยสารบนรถมา ให้อีก โดยจำเลยมิได้เข้าไปกระทำในรถโดยสารประจำทางนั้น พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้าความผิดนั้นเป็นการ กระทำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดแห่งมาตรา 335ผู้กระทำต้องระวางโทษ..." และมาตรา 335 (9) บัญญัติว่า "ผู้ใดลักทรัพย์... (9)...ในยานสาธารณะ..." เห็นว่า มาตรา 339วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่ให้ ลงโทษผู้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์หนักขึ้นหากการชิงทรัพย์นั้นเข้าลักษณะดังที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 335ซึ่งความผิดฐานชิงทรัพย์นั้น การใช้กำลังประทุษร้ายเป็นองค์ ประกอบของความผิด ดังนั้นการที่จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายด้วยการดิงตัวผู้เสียหาย ให้ลงมาจากรถ แม้จำเลยจะบังคับเอาทรัพย์จากผู้เสียหายในขณะที่ผู้เสียหายลงมา จากรถและจำเลยยืนอยู่นอกรถก็ตาม แต่การชิงทรัพย์นั้นได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่จำเลย ใช้กำลังประทุษร้ายในขณะที่ผู้เสียหายยังอยู่บนรถซึ่งเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันไม่ ขาดตอน กรณีย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ในยานสาธารณะดัง

ที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ปรับบทลงโทษจำเลยตาม มาตรา 339
วรรคสอง จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกา โจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339
วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2514 ข้อ 14 ให้จำคุก 10 ปีเมื่อลดโทษให้หนึ่งในสามแล้ว คงจำคุก 6 ปี 8
เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(จำนาง นิยมวิภาต-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-เสียง ตริวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>